NICHTIG ODER ANFECHTBAR

Nichtig: von Anfang an unwirksam, niemand muss etwas tun.
Anfechtbar: zunächst wirksam, durch Anfechtung rückwirkend vernichtbar (§ 142 I, ex tunc).

Nichtigkeitsgrund	§	Beispiel
WE eines Geschäftsunfähigen	§§ 104, 105 I	6-Jähriger kauft Kaugummi
Formverstoß	§ 125	Grundstückskauf ohne Notar
gesetzliches Verbot	§ 134	Schwarzarbeit „ohne Rechnung“
Sittenwidrigkeit	§ 138 I	Knebelungsvertrag
Wucher	§ 138 II	Schlüsseldienst nachts 900 €

Wucher = auffälliges Missverhältnis **und** Ausbeutung von Zwangslage, Unerfahrenheit, mangelndem Urteilsvermögen oder erheblicher Willensschwäche.

Erst auslegen: maßgeblich ist, wie der Empfänger die Erklärung verstehen durfte (§§ 133, 157).

PRÜFUNGSSCHEMA ANFECHTUNG

1. **Anfechtungsgrund:** § 119 I, § 119 II, § 120 oder § 123 I.
2. **Anfechtungserklärung** gegenüber dem Anfechtungsgegner (§ 143 I). Das Wort „anfechten“ ist nicht nötig.
3. **Anfechtungsfrist** (Tabelle unten).
4. **Rechtsfolge:** nichtig von Anfang an (§ 142 I); bei §§ 119, 120 Vertrauensschaden (§ 122).

ANFECHTUNGSGRÜNDE MIT FRIST

Grund	§	Frist	Beispiel
Inhaltsirrtum	§ 119 I Alt. 1	unverzüglich, § 121 I 1	„Dutzend“ für 10 gehalten
Erklärungsirrtum	§ 119 I Alt. 2	unverzüglich	11.000 statt 12.000 getippt
Eigenschaftsirrtum	§ 119 II	unverzüglich	Echtheit eines Bildes, Kreditwürdigkeit
Übermittlungsirrtum	§ 120	unverzüglich	Bote sagt 20 statt 2 Kisten
arglistige Täuschung, Drohung	§ 123 I	1 Jahr ab Entdeckung bzw. Ende der Zwangslage, § 124	–

Unverzüglich: ohne schuldhaftes Zögern.

Arglistige Täuschung: Verhalten, das einen Irrtum erregt oder aufrechterhält; Verschweigen genügt bei Aufklärungspflicht. Irrtum ursächlich, Arglist = Vorsatz.

Vertrauensschaden (§ 122 I): den anderen so stellen, als hätte er nie von dem Geschäft gehört (Porto, abgesagtes anderes Geschäft). Obergrenze: Erfüllungsinteresse.

Kein Anfechtungsgrund: Motivirrtum; der Preis selbst (nur preisbildende Faktoren wie Echtheit, Alter, Material sind Eigenschaften).

GESCHÄFTSFÄHIGKEIT NACH ALTER

Geschäftsfähigkeit: Fähigkeit, durch eigene WE Rechte und Pflichten zu begründen.

Alter	Status	Folge
0 bis 6	geschäftsunfähig, § 104 Nr. 1	WE nichtig, § 105 I
7 bis 17	beschränkt geschäftsfähig, §§ 2, 106	wirksam nur nach §§ 107 ff.
ab 18	voll geschäftsfähig, § 2	wirksam

PRÜFUNG 7- BIS 17-JÄHRIGE

1. **Lediglich rechtlich vorteilhaft (§ 107)?** Bekommt nur, muss nichts geben → wirksam. Wirtschaftlicher Vorteil reicht nicht.
2. **Einwilligung (§§ 107, 183)?** Vorherige Zustimmung → wirksam.
3. **§ 110:** Leistung vollständig bewirkt mit Mitteln zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung → von Anfang an wirksam. Nur bei Anhaltspunkten prüfen.
4. **Sonst schwebend unwirksam (§ 108 I).**
5. **Genehmigung (§§ 108 I, 184 I)?** Rückwirkend wirksam. Verweigerung → endgültig unwirksam.

§ 108 II: Nach Aufforderung durch den Vertragspartner Genehmigung nur noch ihm gegenüber; frühere Erklärung gegenüber dem Kind wird unwirksam. Schweigen zwei Wochen → gilt als verweigert.

§§ 112, 113: Erwerbsgeschäft (mit Genehmigung des Familiengerichts) oder Arbeitsverhältnis erlaubt → dafür voll geschäftsfähig.

TYPISCHE FEHLER

- Anfechten statt auslegen: erst §§ 133, 157.
- Motivirrtum als Anfechtungsgrund werten.
- Den Preis als verkehrswesentliche Eigenschaft nach § 119 II behandeln.
- Bei Irrtum den Vertrauensschaden (§ 122) vergessen.
- Für § 123 die Frist „unverzüglich“ nehmen. Richtig: ein Jahr (§ 124).
- Wucher allein am hohen Preis festmachen.
- Kauf als lediglich rechtlich vorteilhaft werten, auch bei einem Schnäppchen.
- Ratenkauf unter § 110 fassen: „bewirkt“ heißt vollständig bezahlt.